

מסכת דמאי

הקדמה

איתא בסוטה מ"ח ע"א: יוחנן כהן גדול גזר על הדמאי, לפי ששלח בכל גבול ישראל וראה שאין מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד, ומעשר ראשון ומעשר שני מקצתן מעשרין ומקצתן אין מעשרין, אמר להם בני בואו ואומר לכם, כשם שתרומה גדולה יש בה עון מיתה כך תרומת מעשר וטבל יש בהן עון מיתה, עמד והתקין להם הלוקח פירות מעם הארץ מפריש מהן מעשר ראשון ומעשר שני, מעשר ראשון מפריש ממנה תרומת מעשר ונותנה לכהן, ומעשר שני עולה ואוכלו בירושלים, מעשר ראשון ומעשר עני המוציא מחבירו עליו הראיה.

לכאורה היה ראוי לשנות מסכת זו אחר מסכתות תרומות מעשרות ומעשר שני, ובטעם שנשנה כאן כתב הרמב"ם בהקדמה לזרעים: "אחרי פאה דמאי, לפי שיש לעניים גם בו זכות כמו שיש להם בפאה, על פי מה שאמרו מאכילים את העניים דמאי" (נראה להוסיף דדין זה שמאכילין את העניים דמאי משפיע על כל תקנת דמאי, שאינו נחשב טבל לכמה דינים, כיון שכל אדם יכול להפקיר נכסיו ולהיות עני כדאיתא בגמ' בכמה מקומות). יש מבארים שנשמך לפרק ח' בפאה שעסק בנאמנות עמי הארץ על מתנות עניים לגבי מעשרות.

נושאי הפרקים: א - קולות בדמאי. ב - קבלת נאמנות, מכירת דמאי. ג - נתינת דמאי. ד - נאמנות עם הארץ. ה - הלוקח דמאי כיצד מעשר. ו - אריס ושותפין החולקין. ז - ברירה ותערובת.

פרק א - קולות בדמאי

הפרק עוסק בקולות שהקילו בדמאי. יתכן שפתח את המסכת בדינים אלו כדי ללמד שהספק בדמאי אינו מעיקר הדין אלא רבנן תקנו לחשוש אף למיעוט וע"כ הקילו בכמה דברים.

- א - מינים הפטורים
- ב - קולות במעשר שני של דמאי
- ג - הפטורים מדמאי אינו לאכילה, חו"ל, קודש, ריח.
- ד - קולות בטבלו ובהפרשתו, סיכה צ"ב מדוע שמן לסיכה לא נשנה במשנה ג', יתכן שלא רצה להפסיק בין הקולות.

פרק ב - קבלת נאמנות, מכירת דמאי

א - החייבים בחו"ל משנה זו היא המשך לפרק א' ששינוי שבחו"ל פטורים מלעשר ויש יוצאים מן הכלל, ומה שלא נשנה בפרק א' נראה משום שכולו עוסק בקולות וזה חומרא. ב-ג - נאמנות למעשר ולטהרות. ד-ה - מכירת דמאי אגב התנאי שנאמן מעשר את שהוא מוכר, דנים מתי מוכר דמאי פטור מלעשר.

חו"ל	נאמנות	מכירת דמאי
א - החייבים בחו"ל, אורז	ב - למעשר	ד - מוכרים שונים
	ג - לטהרות	ה - גדר מדה גסה, אכסרה

פרק ג - נתינת דמאי

פרק הקודם עסק במכירת דמאי ופרק זה עוסק בנתינת דמאי:

א - היתר נתינה התחיל בהיתר קודם לאיסור, משום שתקנת דמאי עיקרה להקל, וכן המסכת התחילה בקולות.

ב-ג - איסור נתינה.

ד-ו - חשש החלפה בטוחן, מפקיד, פונדקית וחמותו. בפונדקית וחמותו הנידון גם משום איסור נתינה, אך בטוחן ומפקיד הנידון מצד הנותן אם חושש שהחליפו לו, רק מצד המקרה דומה לשאר הפרק שנותן פירות לאחר, או שהובא משום פונדקית וחמותו.

היתר נתינה	איסור נתינה	חשש החלפה
א - עניים ואכסניא	ב - השלכה, החזרת מקח	ד - טוחן ומפקיד
	ג - מציאה, מתנה	ה - פונדקית
		ו - חמותו

פרק ד - נאמנות עם הארץ

הפרק עוסק במקרים שונים שעם הארץ נאמן למעשרות:

א - שבת, מדומע	ד - נתינה בשבת נכנס לפרק זה אגב משנה הקודמת שקורא שם, יתכן כיון שדובר במשנה א' ב' על שבת, המשיך בדיני שבת.
ב - מדיר חבריו	ה - נאמנות על אחר
ג - מעשר עני ההקשר לפרק משום דעת ר"א שעם הארץ נאמן על מעשר עני, או שהובא אגב משנה הבאה שעוסקת בשבת כדלקמן.	ו - אכסנאי בעיר
	ז - חמרים בעיר

פרק ה - הלוקח כיצד מעשר

מתחילת המסכת עד כאן הנושא היה האם צריך לעשר, ובפרק זה דן כיצד מעשרים. **א-ב -** נוסח ההפרשה. **ג-יא -** לא לעשר מחיוב על פטור ולהיפך: **ג-ז -** דמאי מזה על זה. **ח-י -** טבל מזה על זה. **י-יא -** מזה על זה בדיעבד עציץ נקוב וארץ - מותר לכתחילה, ומשום סיפא נקט לשון בדיעבד.

נוסח	דמאי מזה על זה	טבל מזה על זה	בדיעבד
א - הפרשת דמאי	ג - נחתום	ח - טבל מב' מקומות	י - נקוב וארץ, נקוב
ב - הפרשת ודאי	ד - פלטר ומנפול	ט - ישראל, נכרי וכותי	ואינו נקוב
	ה - עני		יא - דמאי וודאי
	ו - סיטון		
	ז - בעל הבית		

פרק ו - אריס וחוכר, חלוקת שותפות

א-ב - אריס וחוכר - האם צריכים לעשר. **ג-ז** - אריס או בעלים כהן ולוי - למי המעשרות. **ח-יב** - שותפים שחולקים - האם צריכים לעשר.

צ"ב מדוע פרק זה לא נסמך לפרקים ב' ג' שעוסקים באיסור מכירת ונתנת דמאי, יתכן משום שכאן מדובר בודאי ולא בדמאי, או משום שהמקרה של אריס וחוכר דומה ללוקח שנידון בפרק ה', וכלשון המשנה "המקבל". אגב אריס וחוכר דנים בשאר שותפים שחולקים, הדומים לאריס ובעה"ב החולקים.

אריס וחוכר	שותפים
א - אריס מישראל ונכרי, חוכר מישראל	ז - שותפים החולקים יין
ב - חוכר מנכרי	ח - שותפים החולקים שדה
ג - אריס כהן ולוי	ט - חבר וע"ה החולקים ירושה
ד - בעלים כהן ולוי וירושלמי	י - גר וגוי החולקים ירושה
ה - מקבל זיתים	יא - מוכר בסוריא צ"ב מדוע נשנה כאן ולא בפרק ד' שעוסק בנאמנות עם הארץ.
ו - למי מוכרים זיתים המקרה נכנס אגב המשנה הקודמת, והנידון קשור למשניות הבאות - איסור מכירה לע"ה.	יב - חבר הקונה לע"ה מקרה זה דומה לשותפים שחולקים.

פרק ז - ברירה ותערובת

הפרק עוסק בברירה ותערובת. **א-ו** - ברירה. **ז-ח** - תערובת.

נושא הפרק קשור לפרק ה' שדן כיצד מעשרים - נוסח ההפרשה וממה מעשרים, וכן קשור לסוף פרק ו' שדן בברירה לגבי שותפים שחולקים.

הקשר בין ברירה לתערובת, משום שכאשר מעשר בברירה, בעת קריאת השם המעשרות מעורבים עם החולין ומתברר כשמפריש אותם.

משנה ו' - שתי כלכלות, אפשר שקשורה לברירה, שאע"פ שלא סיים מקום, המעשרות חלים מדין ברירה, או שקשורה מצד שעוסקת בנוסח קריאת שם, וכן מתקשרת למשניות הבאות שעוסקות במיקום ההפרשה - ממה מעשר.

ברירה	תערובת
א - מוזמן לאכילה בשבת	ז - תערובת טבל חולין ומעשר
ב - מוזמן לשתיה	ח - ספק במקום המעשר
ג - פועל	
ד - לוקח טבל בין השמשות	
ה - כשאינו בביתו טבל ודמאי	
ו - מעשר מכלכלה לחברתה	